

REPUBLICA DEL PERU



COPIA FIEL AL ORIGINAL

MARTIN CHIRA ZULOETA

COPIA FIEL AL ORIGINAL

MARTIN CHIRA ZULOETA

Fedatario

Resolución Ministerial Nº 209-2009-MINAM

DISPONEN LA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES MINISTERIALES QUE APRUEBAN LOS PLANES DE CONTINGENCIA PARA ESTADOS DE ALERTA POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE DE LAS CUENCAS ATMOSFÉRICAS DE LAS CIUDADES DE AREQUIPA E ILO

Lima, **13 OCT. 2009**

VISTO:

El Memorandum Nº 174-2009-DGCA/VMGA/MINAM del 17 de setiembre de 2009 emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental que solicita la publicación de las Resoluciones Ministeriales que aprueban los Planes de Contingencia para Estados de Alerta por Contaminación del Aire de las Cuencas Atmosféricas de las ciudades de Arequipa e Ilo, así como el Informe Nº 301-2009-OAJ/MINAM del 28 de setiembre de 2009, que contiene opinión legal al respecto;

CONSIDERANDO:

Que, el literal e) del numeral 6.2 del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente – MINAM, establece como una de las funciones generales de dicha entidad formular y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito del sector ambiental;

Que, así mismo, el literal e) del artículo 7º del referido Decreto Legislativo, considera entre las funciones específicas del MINAM, aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles en los diversos niveles de gobierno;

Que, mediante el Memorandum Nº 174-2009-DGCA/VMGA/MINAM, la Dirección General de Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental solicita la publicación de las propuestas de las Resoluciones Ministeriales que aprueban los Planes de Contingencia para Estados de Alerta por Contaminación del Aire en la Cuenca Atmosférica de las ciudades de Arequipa e Ilo;

Que, el literal b) del artículo 28º del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, prevé la participación



COPIA FIEL AL ORIGINAL

MARTIN CHIRA ZULOETA
FEDATARIO

ciudadana aspectos, al menos en el diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental, entre otros, disponiendo el artículo 39° del mismo que los proyectos de normas que regulen asuntos ambientales o que tengan efectos ambientales, serán puestos en conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias;

Que, atendiendo a que los proyectos remitidos regulan asuntos con efectos ambientales, se considera necesario disponer la publicación de los proyectos de Resolución Ministerial en referencia en el portal electrónico del MINAM, a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

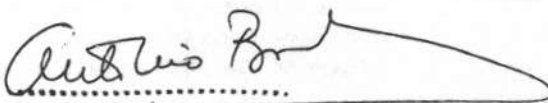
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la publicación de los proyectos de las Resoluciones Ministeriales que aprueban los Planes de Contingencia para Estados de Alerta por Contaminación del Aire en la Cuenca Atmosférica de las ciudades de Arequipa e Ilo, los cuales como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución, en el portal electrónico del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe), a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general, por el plazo de diez (10) días útiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de Calidad Ambiental la recepción, procesamiento y sistematización de los comentarios que se presenten en el plazo señalado en el artículo precedente, en la Avenida Guardia Civil N° 205, San Borja y/o en la dirección electrónica calidaddelaire@minam.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


Antonio José Brack Egg
MINISTRO DEL AMBIENTE